¿Cuándo se convocó el último Sínodo o la última Asamblea General? ¿Qué resolvió? ¿Su iglesia lo **adoptó**, o no se enteró? Escriban una frase sobre eso.

PUNTO DE PARTIDA · LO QUE ESTE LIBRO NO ENSEÑA

# 53 artículos, y ninguno de ellos dice cómo juzgar a alguien

El Estatuto no instruye sobre cómo juzgar a una persona. Instruye sobre cómo construir un proceso que la proteja. Es una diferencia enorme.

LO QUE NO ENSEÑA

## No dice cómo condenar

No hay un artículo que diga «esto se sanciona con tal pena». Ni debería haberlo: cada caso es distinto.

LO QUE SÍ ENSEÑA

## Cómo no condenar injustamente

Cincuenta y tres artículos sobre plazos, audiencias, pruebas y excepciones. Todo ello existe para que el caso no se resuelva de otra manera.

QUÉ QUEREMOS LOGRAR HOY

# Al terminar esta clase seremos capaces de…

1. Distinguir las **tres vías de inicio** de un proceso: queja, denuncia y vindicación, y decir para qué sirve cada una.
2. Describir las **dos audiencias** del procedimiento ordinario y qué se hace en cada una.
3. Explicar qué es la **sana crítica**, y por qué el juez no aplica reglas mecánicas.
4. Enumerar los **tres casos** en que se aplica el procedimiento extraordinario, y por qué se simplifica.
5. Relacionar el procedimiento con **Proverbios 18.17** y **Éxodo 20.16**.

INTRODUCCIÓN

# Nadie puede ser juzgado sin ser escuchado

*«El debido proceso judicial garantiza que nadie sea juzgado injustamente ni sin ser escuchado. El Estatuto no instruye sobre cómo juzgar a una persona, sino sobre cómo construir un proceso que la proteja.»*

Cuando alguien pregunta «¿me pueden expulsar?», lo que hay que responder no es sí o no. Es: **así se construye el proceso**, y en él hay cosas que te protegen.

# Tres maneras de iniciar un proceso, y ninguna es la misma

No es que un caso «se abra»: **alguien lo pide**, y lo pide de una de tres formas. Y cada una busca algo distinto.

ART. 191 · LAS TRES ENTRADAS

# Queja, denuncia y vindicación

QUEJA

## La acusación del ofendido

La hace **quien se vio afectado**. Es la más común, y la única en la que el que acusa es una persona con nombre propio en el caso.

DENUNCIA

## La de un tercero o un consejo

No es el ofendido. Puede ser otro miembro, un oficial, o el propio Consitorio. Y también puede llegar de forma anónima.

VINDICACIÓN

## La solicitud de limpiar un nombre

Y esta es la que casi nadie conoce: el que fue acusado **falsamente** pide que se investigue. No busca un castigo: busca limpiarse.

ART. 191

ART. 191 · LA DIFERENCIA QUE HAY QUE ENTENDER

# Dos buscan un castigo. La tercera busca limpiar un nombre

QUEJA Y DENUNCIA

## Quieren que alguien sea sancionado

Las dos van al mismo lugar y con el mismo objetivo. Se diferencian en quién las hace, no en para qué.

VINDICACIÓN

## Quiere que un nombre quede limpio

Y aquó estó lo importante: el que fue acusado falsamente puede vindicarse.

**Por quó importa en la próctica:** si alguien te cuenta un rumor en el pasillo y se hace cargo de él, y en realidad es falso, tó tienes una vía: pedir la investigación. Callarte no es neutral.

ARTS. 213 AL 225 · EL CAMINO NORMAL

# El procedimiento ordinario tiene dos audiencias

AUDIENCIA 1

## La preparatoria

Se lee la acusación. El acusado presenta **descargos escritos**, con cinco días de anticipación. Se ganan o se examinan las excepciones. Hay un **llamado obligatorio a conciliación**. Y se fija la prueba.

AUDIENCIA 2

## La de juicio

Se rinde prueba: documental, confesional, y testimonial bajo **juramento solemne a Dios**. Después, los alegatos de las dos partes. Y el tribunal valora.

ARTS. 213 AL 225

# Cinco cosas, en orden, antes de que exista juicio

1. Lectura de la acusación al acusado.
2. Descargos escritos del acusado, con **cinco días de anticipación**.
3. Excepciones: lo que hay que resolver antes de seguir.
4. El **llamado obligatorio a conciliación**. No es opcional.
5. Fijación de la prueba: qué se va a admitir y qué no.

> **Los cinco días no son un tecnicismo.** Son la garantía de que puedes preparar tu defensa. Un proceso que no da tiempo a defenderse no es un proceso justo: es un juicio rápido con otro nombre.

ARTS. 213 AL 225 · CÓMO SE PRUEBA UN CASO

# La sana crítica no es un capricho del juez

Hay tres tipos de prueba: **documental**, **confesional** y **testimonial**. Y la testimonial se rinde bajo juramento solemne a Dios.

QUÉ ES LA SANA CRÍTICA

## Un juicio equitativo sobre el conjunto

El juez **no** aplica reglas mecánicas. Mira todo junto y decide si le creyó. Eso no es arbitrario: es lo contrario de mecánico.

POR QUÉ NO ES UN CAPRICHO

## Porque se puede explicar

Un buen juez puede decir **por qué** le creyó a uno y no a otro. Si no puede, está aplicando la mecónica. Y eso sí es un defecto.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

PROVERBIOS 18.17 · EL FUNDAMENTO DE LA CONTRADICCIÓN

# El primero que presenta su caso parece tener la razón

*«Justo parece el primero que defiende su causa. Hasta que otro viene y lo examina.»*

## PROVERBIOS 18.17

Esa es la razón de que exista el segundo paso. **Contra el primer testimonio no hay nada.** Todo proceso que no permita una segunda versión está condenado a dar la razón a quien habló primero.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

ÓXODO 20.16 · EL FUNDAMENTO DEL JURAMENTO

# «No darás falso testimonio»

*«No darás falso testimonio contra tu prójimo.»*

## ÓXODO 20.16

Este versículo es el fundamento del juramento solemne a Dios. Y presten atención a la mitad que se pasa por alto: **contra tu prójimo**.

LO QUE ES EL JURAMENTO

### Rendir prueba ante Dios

No es una formalidad religiosa. Es declarar que lo que vas a decir es verdad **delante de quien puede mirar**.

LO QUE LO PROTEGE

### Al que va a testificar

El mandamiento dice «contra tu prójimo»: el juramento protege al acusador tanto como al acusado. Por eso existe la vindicación del Art. 191.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

ART. 226 · CUANDO EL PROCESO SE SIMPLIFICA

# El procedimiento extraordinario, y sus tres casos

CASO 1

## Confesión explícita

El acusado lo reconoce. La defensa ya no puede aportar nada contra lo que él mismo acaba de decir.

CASO 2

## Contumacia

No se presenta, o se presenta y no colabora. Ya se le dio la salida en la Lección 13 y no la tomó.

CASO 3

## Renuncia a defenderse

No es lo mismo que no poder. Es una decisión, y el Estatuto la respeta igual que las otras dos.

ART. 226

**Por qué se simplifica:** porque en los tres casos la etapa probatoria ya no puede aportar nada. O el acusado lo dijo, o no está. Y un proceso que sigue como si pudiera aportar algo, no está siendo justo: está siendo lento.

LO QUE RESUME LOS CINCUENTA Y TRES ARTÍCULOS

# Todo el aparato existe para proteger a las dos partes

Y no solo al acusado. Esta es la parte que casi nadie entiende: el proceso también protege al que acusa.

AL ACUSADO

## Tiempo, defensa y prueba

Cinco días para los descargos. Descargos escritos. Excepciones. Conciliación obligatoria. Y el valor de una segunda versión, que es lo de Proverbios 18.17.

AL QUE ACUSA

## La contradicción y la vindicación

Nadie se pone a salvo de una acusación falsa por el solo hecho de haberla hecho. Y si se la hizo, hay vía para deshacerla: la vindicación del Art. 191.

RECAPITULACIÓN

# Lo que vimos, en cinco líneas

1. Un proceso entra por **tres vías**: queja, denuncia o vindicación (Art. 191). Las dos primeras buscan un castigo; la tercera, limpiar un nombre.
2. El procedimiento ordinario tiene **dos audiencias**: la preparatoria y la de juicio (Arts. 213 al 225).
3. La prueba se rinde documental, confesional y testimonial, y se aprecia por la **sana crítica**: un juicio equitativo, no una regla mecánica.
4. El procedimiento extraordinario (Art. 226) se aplica en tres casos: confesión, contumacia o renuncia a defenderse.
5. **Proverbios 18.17** fundamenta la contradicción, y **Éxodo 20.16** el juramento. Sin ellos, el proceso no tiene por qué ser justo.

APLICACIÓN

# Tres cosas para el domingo

1

## Respeta los tiempos

Los cinco días para los descargos, los plazos de citación. **El plazo no es un tecnicismo**: es la garantía de que puedes preparar tu defensa.

2

## No emitas juicios apresurados

Proverbios 18.17 es la advertencia contra el primer testimonio que parece verdad. El que habla primero no tiene ninguna ventaja legítima.

3

## Confronta los rumores

Si oíste algo que puede dañar el nombre de un miembro, el Art. 191 ofrece la vindicación. **No solo para él: es un deber de todos.**

TERMINÓ LA EXPOSICIÓN

# Ahora les toca a ustedes

Todo lo que vimos fue exposición. Esto es trabajo. Se hace en grupos, en la clase, con lo que cada uno sabe de su propia iglesia.

1 · LOS GRUPOS

### Tercenas

No más de cuatro personas. Uno se encarga de escribir.

2 · EL TIEMPO

### 15 minutos

Cinco para pensar, diez para ponerse de acuerdo.

3 · LA ENTREGA

### Una frase

Cada grupo dice una sola respuesta, en voz alta.

TALLER PRÁCTICO

# Las tres tareas

Cada grupo toma **una**. No hay que hacer las tres.

TAREA 1

## Las tres vías de inicio

escriban las tres vías de inicio del Art. 191, y digan cuál de las tres sería la suya si alguien anda hablando de usted en el pasillo.

TAREA 2

## Ordenar la audiencia de juicio

aquí están los cinco pasos de la audiencia preparatoria. Ordenen por escrito la audiencia de juicio: ¿qué se hace primero, la prueba o los alegatos?

TAREA 3

## Creer al primero

lean Proverbios 18.17. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dijo algo y ustedes le creyeron porque lo dijo primero?

# Preguntas guía

- El Art. 191 ofrece **queja, denuncia y vindicación**. La tercera casi no se conoce. ¿Qué pasa si nunca se usa?
- La audiencia preparatoria da **cinco días** para los descargos. ¿Qué se rompe si ese plazo se acorta?
- Éxodo 20.16 protege al acusador tanto como al acusado. ¿Cómo se protege al inocente cuando ya declaró?
- El Art. 226 simplifica el proceso en tres casos. ¿Es más justo o más rápido? ¿Qué se pierde?

> **Regla del taller:** se puede discrepar del articulado, pero hay que discrepar **por escrito**. Lo que no vale es inventar un deber en la sala.

TALLER PRÁCTICO · CIERRE

# Cada grupo, una frase

1. El grupo habla. **Un minuto**, no más.
2. Alguien de la congregación repite la respuesta en voz alta, para que quede escrito en el acta.
3. Lo que salga de aquí **se lleva al Consitorio**. No es un ejercicio de clase: es una lista de cosas por hacer.

*«La verdad debe prevalecer mediante procedimientos claros y transparentes. Se ora por la verdad en todo proceso, y por los que pasan por él con la gracia de Dios.»*

CIERRE DE LA LECCIÓN 14